

[붙임1] 기업결합의 신고요령 신·구조문 대비표

현행	개정안
I. 목적 이 고시는 법 제11조(기업결합의 신고) 및 영 제18조부터 제20조까지의 규정에 의한 기업결합의 신고와 관련한 신고절차, 신고서 양식, 첨부서류 등 신고요령을 정함을 목적으로 한다. II. 신고대상 기업결합의 분류 1. (생략) 2. 다음 중 어느 하나에 해당하는 기업결합을 간이신고대상으로 한다. 가. ~ 나. (생략) 다. <u>상대회사 임원총수의 3분의 1 미만의 임원을 겸임하는 경우. 다만, 대표이사를 겸임하는 경우는 제외한다.</u> 라. <u>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항제1호의 규정에 따른 기관전용 사모집합투자기구의 설립에 참여하는 경우</u> 마. ~ 사. (생략) 아. 이미 설립된 기관전용 사모집합투자기구에 추가로 출자하여 <u>새로운 유한책임사원으로 참여하게 되는 경우</u>(다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제271조의19 제2항 제2호의	I. 목적 ----- -----<u>제21조</u>----- ----- ----- ----- ----- II. 신고대상 기업결합의 분류 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 가. ~ 나. (현행과 같음) 다. <삭제> 라. <삭제> 마. ~ 사. (현행과 같음) 아. ----- -----<u>하는</u> <u>경우로서 다음의 경우</u>(----- ----- ----- -----

자 등 해당 기관전용 사모집합투자기구가 투자하는 기업의 경영에 공동으로 참여하는 자는 제외)

<신 설>

<신 설>

<신 설>

자. ~ 차. (생략)

3. 간이신고대상은 본 고시 Ⅲ.(기업결합의 신고요령)에서 규정하는 기업결합유형별 신고서에 「별표6」을 첨부하여 신고한다. 다만, 간이신고의 경우 공정거래위원회의 홈페이지를 통한 인터넷 신고를 원칙으로 한다.

Ⅲ. 기업결합의 신고요령

<신 설>

-)

(1) 사모집합투자기구에 추가로 출자하여 새로운 유한책임사원으로 참여하게 되는 경우

(2) 사모집합투자기구의 유한책임사인 자가 다른 유한책임사원이 보유하고 있던 사모집합투자기구의 지분을 취득하는 경우

(3) 사모집합투자기구의 유한책임사인 자가 사모집합투자기구에 추가로 출자하는 경우

자. ~ 차. (현행과 같음)

3. -----

-----.
(삭제)

Ⅲ. 기업결합의 신고요령

기업결합의 신고는 공정거래위원회의 인터넷 기업결합신고 시스템(mna.ftc.go.kr)을 통한 인터넷 신고를 원칙으로 한다. 일반신고대상 기업결합으로서 거래구조가 복잡하거나 관련 시장이 다수 존재하는 등 기

1. 주식취득 또는 소유의 신고

가. 회사 또는 그 회사의 특수관계인인 회사외의 자(개인, 비영리법인, 단체를 말한다. 이하 같다)가 법 제11조(기업결합의 신고)제1항제1호의 "다른 회사의 발행주식총수의 100분의 20(주권상장법인 및 코스닥등록법인의 경우에는 100분의 15)이상을 소유하게 되는 경우" 및 제2호의 "다른 회사의 발행주식을 제1호에 따른 비율이상으로 소유한 자가 당해 회사의 주식을 추가로 취득하여 최다출자자가 되는 경우"에는 「별표1」의 신고서에 관련서류를 첨부하여 공정거래위원회에 신고하여야 한다. 다만 제1호의 규정에 따른 신고에 대하여 당시 공정거래위원회가 지배관계가 형성된다고 인정하여 심사하였음을 확인하는 경우에는 제2호에 의한 신고를 하지 아니한다.

나. ~ 다. (생략)

라. 법 제11조(기업결합의 신고)제1항제2호의 기업결합신고를 하는 경우 신고의무발생기준일은 최다

업결합 신고를 하는 데 있어 어려움이 예상되는 경우 전자우편(merger@korea.kr)을 통한 사전협의를 요청할 수 있다.

1. (현행과 같음)

[illegible]

나. ~ 다. (현행과 같음)

라. _____

출자자가 아닌 상태에서 주식의 취득으로 최대출자자가 되는 날로 본다.

마. (생략)

바. 주식취득 또는 소유 후의 임
원겸임내용이 법 제11조(기업결
합의 신고)제1항제1호 및 제2호
에 의한 신고시 함께 제출한 임
원겸임 계획과 동일한 경우 또는
동 신고에 대하여 당시 공정거래
위원회가 지배관계가 형성된다고
인정하여 심사하였음을 확인하는
경우에는 다시 법 제11조제1항제
3호에 의한 임원겸임의 신고를
하지 아니한다.

사. ~ 차. (생략)

2. 대규모회사의 임원겸임신고

가. (생략)

----- . 다만, 법 제11조(기업결합의 신고)제1항제1호의 규정에 따른 신고에 대하여 당시 공정거래위원회가 지배관계가 형성된다고 인정하여 심사하였음을 확인하는 경우에는 다시 법 제11조제1항제2호에 의한 신고를 하지 아니한다.

마. (현행과 같음)

바. -----

----- . 이 경우, 주식취득 또는 소유의 신고 당시 제출한 임원겸임 계획서에 상대회사의 임원 총수, 신고회사가 선임할 수 있는 임원 수와 해당 임원의 직위가 포함되어 있어야 한다.

사. ~ 차. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. 임원의 수, 직위의 변동이 없
이 자연인만 변경되는 경우에는
변경사실의 신고를 요하지 아니
한다.

다. ~ 라. (생략)

<신 설>

<신 설>

3. 회사의 합병 신고

4. 회사의 영업양수 신고

가. (생략)

나. 법 제9조(기업결합의 제한)제1항제4호에서 "영업"이라 함은 회사의 사업목적을 위하여 조직화되고 유기적 일체로서 기능하는 재산권의 집합을 말한다. 여기에는 판매권(판매에 관련된 조직·인력·대리점 계약관계 등을 포함한다), 특허권·상표권등 무체재산권, 기타 인허가와 관련되어 재산상의 가치가 있는 것을 포함한다.

나. 임원의 수, 직위의 변동이 없
이 자연인만 변경되거나 직위의
변동 없이 겸임하는 임원의 수
가 감소하는 경우에는 변경사실
의 신고를 요하지 아니한다.

다. ~ 라. (현행과 같음)

마. 임원겸임 당시 대규모회사가
아니었으나, 이후 대규모회사에
해당하게 된 경우에는 겸임하는
지위의 변경 등 변경사항이 최
초로 발생한 때에 기업결합 신
고를 하여야 한다.

바. 임원겸임 후 임원겸임의 신고
기한이 만료되기 전에 임원겸임
이 해소된 경우에는 기업결합
신고를 요하지 아니한다.

3. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

[illegible]

다. 법 제9조(기업결합의 제한)제1항제4호에서 "주요부분"이라 함은 양수 또는 임차부분이 독립된 사업단위로서 영위될 수 있는 형태를 갖추고 있거나 양수 또는 임차됨으로써 양도회사의 매출의 상당한 감소를 초래하는 경우로서, 양수금액이 양도회사의 직전 사업년도 종료일 현재 재무상태표상의 자산총액의 100분의 10 이상이거나 50억원 이상인 경우를 말한다. 다만 영업양수금액에는 양수목적물인 영업부문 또는 영업용 고정자산에 대한 양수대금 이외에 관련 부채의 인수시 그 부채금액을 포함하며, 영업의 전부 또는 주요부분을 임차하거나 경영수입의 경우에는 임차료 또는 수입료의 연간 총금액을 위 양수금액에 준하여 적용한다.

라. ~ 바. (생략)

5. 새로 설립되는 회사의 주식인수 신고

가. 회사 또는 그 회사의 특수관계인인 회사외의 자가 법 제11조(기업결합의 신고)제1항제5호의

용하지 않는 부동산 및 설비 매입 등 단순 자산양수의 경우에는 기업결합 신고를 요하지 아니한다.

다. -----

----- 100억 원 -----

-----.

라. ~ 바. (현행과 같음)

5. 새로운 회사설립에의 참여 신고

가. -----

"새로운 회사설립에 참여하여 그 회사의 최대출자자가 되는 경우"에는 주식인수 비율을 불문하고 「별표5」의 신고서에 관련서류를 첨부하여 공정거래위원회에 신고하여야 한다.

나. 회사설립 후의 주식소유비율
이나 임원겸임내용이 법 제11조
(기업결합의 신고)제1항제5호에
의한 회사설립참여 신고내용과
동일하거나 동 신고시 함께 제출
한 임원겸임 계획대로 이루어진
경우(상대회사도 포함한다)에는
다시 법 제11조제1항제1호 및 제
3호에 의한 주식취득 또는 임원
겸임의 신고를 하지 아니한다.

다. ~ 라. (생략)

마. 「자본시장과 금융투자업에
관한 법률」 제9조제19항제1호의
규정에 따른 기관전용 사모집합

----- . 이 경우 최다
출자자인지 여부를 판단할 때에
는 특수관계인이 소유하고 있는
주식을 합산한다.

나. 회사설립 후의 주식소유비율
이 새로운 회사설립에의 참여
신고내용과 동일한 경우 신고회
사 및 상대회사는 다시 법 제11
조제1항제1호에 의한 주식취득
의 신고를 하지 아니한다. 회사
설립 후의 임원겸임내용이 동
신고 시 함께 제출한 임원겸임
계획대로 이루어진 경우에도 다
시 법 제11조제1항제3호에 의한
임원겸임의 신고를 하지 아니한
다. 이 경우, 회사설립참여 신고
당시 제출한 임원겸임 계획서에
신설회사의 임원 총수, 신고회사
와 상대회사가 각각 선임할 수
있는 임원 수와 해당 임원의 직
위가 포함되어 있어야 한다.

다. ~ 라. (현행과 같음)

마. <삭 제>

투자기구의 설립에 참여하는 경우에는 무한책임사원 중 최다출자자(유한책임사원의 출자 부분은 제외한다. 이하 같다)가 신고하여야 한다. 다만 최다출자자는 업무집행사원을 기업결합신고대리인으로 정하여 신고할 수 있으며, 최다출자자가 2 이상인 경우에는 위 라.에 따른다.

바. ~ 아. (생략)

<신설>

부칙

<신설>

바. ~ 아. (현행과 같음)

자. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구의 설립에 참여하는 경우에는 신고를 요하지 아니한다.

부칙

① (시행일) 이 고시는 고시일 즉시 시행한다.

② (경과조치) 이 고시는 시행일 이후에 신고사유가 발생하는 기업결합부터 적용한다.